REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n 73319/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2021 e vertente

TRA

Parte_1 , elett.te dom.ta in Roma via di Santa Costanza n. 46 presso lo studio dell'Avv. Giulio Mancini che la rappresenta e difende per procura in atti.

- ATTORI -

E

Controparte_1 , in persona dell'amministratore p.t. elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Di Camillo sito a Roma in Via del Casaletto n. 295 che lo rappresenta e difende insieme all'Avv. Bruno Calice per procura in atti.

- CONVENUTO -

Conclusioni: all'udienza del 20 ottobre 2021 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* - proprietaria dell'appartamento ubicato all'interno del *Organizzazione_1* *[...]* Roma, distinto con il numero 15 della scala B - ha impugnato le determinazioni assunte dall'assemblea in data 28.10.2019 nella parte in cui, deliberando sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno - relativi alla *"approvazione consuntivo riscaldamento 2018/2019 e " approvazione preventivo riscaldamento 2019/20"* – ha approvato all'unanimità, con il voto favorevole di 23 condomini su un totale di 47, per complessivi millesimi 541,859, i suddetti bilanci con i relativi piani di riparto.

A sostegno della domanda ha premesso che nel proprio appartamento non erano state installate le valvole termostatiche e che nel bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2018/2019 le era stato attribuito un «totale dovuto» pari ad euro 1.973,93, al quale avrebbe dovuto aggiungersi un conguaglio per gli esercizi precedenti pari ad euro 7.473,15 in tal modo giungendo ad un conguaglio finale di euro 9.447,08 per il solo servizio di riscaldamento.

Ha inoltre rilevato che nel preventivo riscaldamento relativo all'esercizio 2019/2020 le era stato attribuito un "totale dovuto" pari ad euro 1.620,11 da pagarsi in quattro rate da 324 € cadauna.

L'attrice al riguardo ha rilevato la radicale difformità tra i millesimi attribuiti alla sua proprietà e quelli alla medesima competenti evidenziando che nelle uniche tabelle vigenti nel condominio in tema di riscaldamento - segnatamente la tabella "prospetto millesimale riassuntivo" e "prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche" *Org_2* di *Persona_1* e C del 24.5.2017 - i millesimi attribuiti alla sua proprietà sono 18,24 mentre nel consuntivo 2018/19 e nel preventivo 2019/20 vengono attribuiti 26,391 millesimi secondo la tabella AR e 1.526,82 per la Tab. D1. Inoltre, nella ripartizione del consuntivo riscaldamento 2018- 2019 compare oltre alle due evidenziate attribuzioni millesimali anche quella della voce millesimi "risc" nella percentuale del 25,479

L'attrice ha inoltre richiamato le difese già esplicitate nel precedente giudizio iscritto al n 48917/2018 in cui aveva impugnato le determinazioni assunte dall'assemblea in data 20.06.2018 nella parte in cui il *CP_1*, deliberando sui punti 6 e 7 all'ordine del giorno - relativi alla *"approvazione consuntivo riscaldamento 2017/2018 (comprensivo dei maggiori consumi* *Parte_1* *esercizi precedenti per € 6.043,19)" e " approvazione preventivo riscaldamento 2018/19"* aveva approvato i suddetti bilanci con i relativi piani di riparto nonché la precedente delibera assembleare con la quale il condominio in data 6 ottobre 2011, nel decidere *"l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore..."*, aveva deliberato *"che qualora qualche condominio non consenta il montaggio, in sede di consuntivo sarà applicato il costo relativo al massimo consumo"*.

Ha quindi lamentato una ingiustificata maggiorazione a suo carico delle spese di riscaldamento che aveva tratto origine dai calcoli effettuati dalla ditta *Org_3* in liquidazione su incarico condominiale e che tali "maggiorazioni" erano state applicate dalla amministrazione condominiale che, nel rilevare la mancata installazione nell'appartamento *Parte_1* dei contatori su ogni singolo termosifone, aveva avvisato l'attrice con comunicazione del 16.5.2018 che sarebbe stato addebitato il massimo dei consumi in quanto i termosifoni presentavano dei coefficienti maggiori di quelli attuali di circa 700% in più, circostanza questa che avrebbe comportato l'addebito di un consumo massimo del 100% quantificato in 1.800,00 dall'anno 2012 al mese di aprile del 2018 per un totale di circa 12.600,00 di debito da versare al *CP_1*, oltre la spesa di verifica del tecnico di euro 450,00 oltre iva di legge.

L'attrice quindi - nel rilevare che il criterio del massimo consumo era stato introdotto con la delibera assembleare assunta dal *CP_1* convenuto il 6 ottobre 2011 - aveva impugnato sia la delibera del 6.10.2011 che quella del 20.06.2018 ritenendole affette da nullità avendo il condominio con la delibera del 6.10.2011 stabilito l'attribuzione a carico dei partecipanti al condominio che non avessero consentito l'installazione delle valvole di contabilizzazione, e quindi dei ripartitori su ciascun corpo radiante, del "*costo relativo al massimo consumo*" che era da ritenersi del tutto presunto . Inoltre, con la seconda delibera del 20.6.2018 l'assise condominiale aveva dato concreta applicazione a tale decisione approvando riparti recanti consumi presunti superiori di oltre 5 volte rispetto a quelli medi precedenti e calcolati indipendentemente da quelli effettivamente registrati.

Con riguardo poi alla mancata installazione dei contatori l'attrice ha riferito di avere sempre consentito alla *Org_4*, incaricata degli adeguamenti del

servizio di contabilizzazione, l'accesso alla propria unità abitativa e che eventuali ritardi nell'adeguamento alla normativa in materia di contabilizzazione del calore e termoregolazione nel condominio sarebbero imputabili all'amministrazione condominiale ovvero alla ditta incaricata.

Ha poi riferito che il proprio tecnico di fiducia aveva redatto in data 13 luglio 2018 una relazione circa la situazione dei ripartitori relativi all'impianto di contabilizzazione del calore all'interno della unità immobiliare ritenendo che, in ragione della tipologia di impianto presente, non era stato possibile dotare ciascun alloggio di un sistema di contabilizzazione diretta del calore e che era stato quindi necessario far ricorso ad un sistema di contabilizzazione indiretta composto da valvole termostatiche installate su ciascun radiatore e da ripartitori di calore Wireless, i cui valori sono letti a distanza senza dover accedere all'interno dei singoli appartamenti.

Si è costituito il *CP_1* ritenendo che fosse cessata la materia del contendere essendo stato l'oggetto del presente procedimento valutato nel corso della causa avente R.G. 48917/2018 definita con sentenza nr. 10204/2020 non impugnata e divenuta definitiva avendo il *CP_1* preso atto della decisione giudiziale provvedendo a revisionare i bilanci consuntivi interessati secondo quanto disposto in sede giudiziale.

Ha inoltre sostenuto la legittimità della delibera assembleare del 28/10/2020 impugnata in questa sede rilevando che la ripartizione millesimale, applicata in osservanza delle previsioni di cui alle tabelle "D1" e "AR", era corretta.

Motivi della decisione

In ossequio al principio della c.d. ragione liquida (per la quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.: Cass. 26242/2015) è da rilevare che il *CP_1* - pur sostenendo di essersi adeguato ai criteri già espressi con la precedente sentenza definita con sentenza nr. 10204/2020 resa tra le parti all'esito del giudizio R.G. 48917/2018 (in quella sede il Tribunale valutando il contenuto delle delibere 20/06/2018 e 06/10/2011 nella parte in cui avevano stabilito i criteri per la quantificazione delle spese di riscaldamento che la parte attrice priva di contabilizzatori di calore/valvole termostatiche avrebbe dovuto sopportare aveva ritenuto che il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento denominato "massimo consumo" fosse del tutto privo di contenuti tecnico descrittivi) - ha del tutto omesso anche in questa sede di chiarire i criteri in concreto adottati per quantificare gli importi dovuti dalla parte attrice per gli esercizi oggetto di approvazione.

Il condominio del resto si è limitato a sostenere di aver provveduto ad approvare il consuntivo riscaldamento per l'anno 2018/2019 riformulando i parametri dell'immobile della parte attrice, con aggiornamento della ripartizione dei relativi consumi ed esclusione dell'applicazione della penale di "massimo consumo" ed ha prodotto, a sostegno della rilevanza di tale fatto sopravvenuto, una situazione patrimoniale risalente al 14 ottobre 2020 che, oltre a non risultare supportata da una approvazione assembleare, nulla chiarisce con specifico riguardo ai punti oggetto di contestazione e ciò anche con riguardo alla corretta attribuzione dei millesimi.

Le domande proposte devono essere pertanto accolte punto

Le spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede;

- annulla le determinazioni assunte in data 28.10.2019 dall'assemblea del *Controparte_1* con specifico riguardo alla intervenuta approvazione dei punti 3 e 4 all'ordine del giorno - relativi alla "approvazione consuntivo riscaldamento 2018/2019 e "approvazione preventivo riscaldamento 2019/20";
- Condanna il *CP_1* convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di *Parte_1* che si liquidano in euro 280,00 per spese ed in euro 2.738,00 per compensi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 10/02/2022

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)